

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO  
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA  
SALA SUPERIOR DE MAYAGÜEZ

JUNTA DE PLANIFICACIÓN  
DEMANDANTE

v.

HOGAR NUEVO AMANECER DE  
AÑASCO, INC., H/N/C NUEVO  
AMANECER NURSING HOME &  
CARE  
DEMANDADO

CASO NÚM.: AG2025CV02243

SALA NÚM.: 307

SOBRE: INJUNCTION; AUSENCIA  
DE PERMISO DE USO

QUERELLA: 2022-SRQ-012211

MOCIÓN CONJUNTA SOMETIENDO  
ACUERDO TRANSACCIONAL

AL HONORABLE TRIBUNAL:

COMPARECEN la parte demandante, **Junta de Planificación del Gobierno de Puerto Rico**, (en adelante “Junta”), representada por el Lcdo. Walter Pérez García, la Lcda. Ashley La Torre Navarro y el Lcdo. Alfonso Orona Amilivia, y la parte demandada, **Hogar Nuevo Amanecer De Añasco, Inc., H/N/C Nuevo Amanecer Nursing Home & Care**, representada por el Lcdo. Carlos García Ceballos, quienes suscriben y muy respetuosamente **EXPONEN Y SOLICITAN:**

1. La Junta de Planificación del Gobierno de Puerto Rico, (en adelante “La Junta”), presentó un recurso de injunction al amparo de la Ley 161 de 1 de diciembre de 2009, según enmendada, mejor conocida como la Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico (Ley Núm. 161), la Ley 75 de 24 de junio de 1975, según enmendada, mejor conocida como la Ley Orgánica de la Junta de Planificación de Puerto Rico (Ley Núm. 75), y los reglamentos promulgados en virtud de éstas.
2. El recurso fue presentado como consecuencia de un uso conferido en ausencia del correspondiente permiso uso, en la propiedad uso en la Carr. 402 Km. 2.4 Int. del Bo. Quebrada Larga del Municipio de Añasco, Puerto Rico, 00610 y cuyo número de catastro es el 154-037-135-22-000.

3. El uso ilegalmente conferido consistió en la operación de un centro de envejecientes, en ausencia del correspondiente permiso único.
4. Al momento de la inspección, el centro de envejecientes únicamente contaba con el permiso de uso número 2019-258829-PUS-059397, el cual autoriza la operación de hospedaje especializado.
5. No empecé a lo anterior, las partes han arribado a unos acuerdos que ponen fin a las controversias trabadas ante la consideración de este Ilustrado Tribunal, a saber:
  - a. La reinspección de la propiedad objeto de la presente Demanda fue efectuada el 30 de enero de 2026 por el agente Juan A. Matos Sánchez.
  - b. Según surge del informe de reinspección suscrito por el agente Matos Sánchez, el uso ilegalmente conferido fue subsanado y que actualmente el establecimiento opera conforme al Permiso Único autorizado con número de solicitud 2021-406101-PU-336846, aprobado con fecha de expedición de 20 de septiembre 2024 con fecha de expiración de 21 de septiembre de 2027.
  - c. En cuanto a la multa por la cantidad de setecientos cincuenta dólares (\$750.00), la parte demandada se compromete a efectuar el pago de la misma en o antes del 3 de junio de 2026.
  - d. La parte demandante desiste del reclamo de \$2,500.00 en concepto de honorarios de abogado.
  - e. Se hace constar que, de la parte demandada incumplir total o parcialmente con los acuerdos, la Junta podrá comparecer al Tribunal en ejecución de sentencia y en solicitud de \$2,500.00 por concepto de honorarios de abogado.
6. Las partes comparecientes afirman que en la negociación y otorgamiento del presente acuerdo han tenido la oportunidad de ser asesorados por la representación legal de su elección y que entienden completamente todas las disposiciones y consecuencias legales de la presente estipulación.
7. Las partes reconocen que han otorgado este acuerdo en forma libre, voluntaria y sin reserva de índole alguna, y sin que haya mediado coacción o intimidación de clase alguna.

8. Este acuerdo ha sido redactado y será interpretado conforme a las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. En caso de que el Tribunal declare una o más provisiones incluidas en el presente acuerdo, nulas, inválidas, ilegales, o no ejecutables en cualquier aspecto, dicha invalidez, ilegalidad o imposibilidad de ejecución de las mismas, no afectarán el resto de las cláusulas del acuerdo, entendiéndose e interpretándose que éstas nunca formaron parte de la estipulación, por lo que el resto del documento continuará en efecto, y con toda fuerza y vigor.
9. Las partes comparecientes acuerdan y solicitan de este Honorable Tribunal que se dicte Sentencia en el caso de epígrafe de conformidad con los acuerdos alcanzados en la presente estipulación, sin especial imposición de costas, gastos ni honorarios de abogados.
10. Los comparecientes, además, acuerdan que dicha *Sentencia* será final y firme el día en que se dicte, habiendo acordado renunciar a su derecho de apelación y/o revisión.
11. La parte demandada acepta que en la eventualidad de un incumplimiento o amenaza de incumplimiento de cualquiera de los compromisos y acuerdos aquí contenidos, la Junta podrá acudir al Tribunal para solicitar que se ordene el cumplimiento de esta estipulación y se impongan costas, y honorarios de abogados por la suma de dos mil quinientos dólares (\$2,500.00)
12. Las partes acuerdan mantener la confidencialidad de, y no utilizar, divulgar o publicar el contenido de este acuerdo, ni causar que ninguna otra persona divulgue o publique su contenido, excepto si lo requieren las leyes, reglas aplicables o si es necesario defensa contra cualquier reclamación.

**POR TODO LO CUAL**, las partes comparecientes solicitan de este Ilustrado Tribunal, acoja los acuerdos transaccionales alcanzados entre las partes, consecuentemente dictando *Sentencia* de conformidad con los mismos.

**RESPETUOSAMENTE SOMETIDO.**

En Ponce y San Juan, Puerto Rico, respectivamente, a 4 de marzo de 2026.

**Representación Legal Parte Demandante**

**JUNTA DE PLANIFICACIÓN**  
**Parte Demandante**  
**f/Lcdo. Walter J. Pérez García**  
RUA NÚM.: 20859  
PO Box 483  
Mercedita, PR 00715-0483  
Email: [lcdo.walterperez@gmail.com](mailto:lcdo.walterperez@gmail.com)

**f/ Lcda. Ashley La Torre Navarro**  
RUA NÚM.: 21,578  
252 Ave. Ponce de León, Ste. 1801  
San Juan, Puerto Rico 00918  
(787)332-0918  
Email: [ashley.latorre@cdogrouppr.com](mailto:ashley.latorre@cdogrouppr.com)

**f/ Lcdo. Alfonso A. Orona Amilivia**  
RUA NÚM.: 17,805  
Riberas del Río  
Calle 6, F6  
Bayamón, Puerto Rico 00959  
(787) 449-2876  
Email: [alfonso.orona@gmail.com](mailto:alfonso.orona@gmail.com)

**Representación Legal Parte demandada**

**GARCIA RIVERA, GARCIA SOTELO**  
**& GARCIA CEBALLOS**  
ABOGADOS-NOTARIOS  
APARTADO 427  
MAYAGUEZ, PR 00681-0427  
TEL: 787-833-1595  
CEL: 787-317-1611

**f/ CARLOS A. GARCIA CEBALLOS**  
Núm. RUA: 16262  
EMAIL: [lcdo-carlosgarcia@hotmail.com](mailto:lcdo-carlosgarcia@hotmail.com)